

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075936-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: NATHALIA CHRISTINA CELESTINO HENRICE DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ALEGADAMENTE ORIGINADO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA**, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5075936-34.2024.4.02.5101

510014615385 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075936-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: NATHALIA CHRISTINA CELESTINO HENRICE DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta por Nathalia Christina Celestino Henrice da Silva contra a decisão de **evento 10 dos autos nº 5003616-35.2024.4.02.5117**, na qual o Juízo Federal da 6ª VF de Niterói indeferiu o requerimento de tutela de urgência, consistente no cancelamento da cobrança de débito fiscal, com exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

No **evento 7, PET1**, a União peticiona argumentando contra o pedido recursal.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

